

INSTRUÇÃO NORMATIVA N. 02/2023 – TEXTO ORIGINAL

Dispõe sobre a remessa, estabelece os prazos e institui as condições de envio das informações e documentos relativos a procedimentos licitatórios do exercício financeiro de 2024 e seguintes pelo Módulo Edital e Licitação do Sistema Informatizado de Contas dos Municípios (SICOM).

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições constitucionais e legais, especialmente as previstas no art. 76 da Constituição do Estado de Minas Gerais, no inciso XXIX do art. 3º, no inciso IX do art. 35, no inciso III do art. 57 e no inciso III do art. 72, todos da Lei Complementar Estadual nº 102, de 17 de janeiro de 2008; no art. 113 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993; no inciso III do art. 169 da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021; no art. 87 da Lei Federal nº 13.303, de 30 de junho de 2016; nos incisos XVI e XXIX do art. 3º, no inciso X do art. 25, no art. 110, no inciso III do art. 200, no inciso IV do art. 278, todos da Resolução nº 12, de 17 de dezembro de 2008; no inciso II do art. 2º e no inciso I do art. 3º, ambos da Resolução nº 6, de 27 de maio de 2009;

CONSIDERANDO a necessidade de fixar as condições e os prazos para envio de informações e de documentos relativos a procedimentos licitatórios, incluindo dispensas e inexigibilidades, por meio do Módulo Edital e Licitação do Sistema Informatizado de Contas dos Municípios (SICOM);

RESOLVE:

Art. 1º Esta Instrução Normativa disciplina a remessa de informação ou documento relativo a procedimento licitatório do exercício financeiro de 2024 e seguintes, incluindo dispensa e inexigibilidade, realizado pelos órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta do Estado e dos Municípios de Minas Gerais, incluindo os Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, o Ministério Público, a Defensoria Pública, o Tribunal de Contas e os consórcios públicos.

§ 1º O Módulo Edital do SICOM passa a se chamar Módulo Edital e Licitação.

§ 2º A informação ou documento de que trata o *caput* será encaminhado de acordo com o leiaute do Módulo Edital e Licitação do SICOM disponibilizado no Portal do SICOM.

§ 3º O leiaute do Módulo Edital e Licitação está sujeito a atualização, previamente disponibilizada no Portal do SICOM.

§ 4º Na hipótese de o órgão ou entidade de que trata o *caput* deste artigo retificar informação ou documento anteriormente encaminhado, deverá enviar a informação ou documento retificado pelo Módulo Edital e Licitação do SICOM, estando dispensada a formalização de petição no sistema e-TCE.

Art. 2º O gestor do órgão ou da entidade de que trata o art. 1º é responsável pela observância e pelo cumprimento desta Instrução Normativa.

Art. 3º A remessa da informação e do documento referente ao processo licitatório constante do leiaute do Módulo Edital e Licitação do SICOM obedecerá ao prazo de 5 (cinco) dias corridos, contados:

- I – da publicação do edital de licitação ou da expedição de carta-convite;
- II – da publicação do edital de chamamento público;
- III – da data do julgamento e da data da homologação ou adjudicação da licitação;
- IV – da abertura de processo de dispensa ou inexigibilidade de licitação;
- V – da emissão do termo de anulação ou termo de revogação;
- VI – da emissão do ato que declarar o processo licitatório deserto ou fracassado.

§ 1º Na hipótese de o órgão ou entidade de que trata o *caput* do art. 1º retificar informação ou documento anteriormente encaminhado, deverá enviar a informação ou o documento retificado no prazo de 5 (cinco) dias corridos, contados da divulgação da retificação.

§ 2º Na contagem dos prazos estabelecidos no caput deste artigo, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento.

Art. 4º Na hipótese de impossibilidade de envio da informação ou documento em decorrência de problema técnico de responsabilidade do Tribunal, comprovado em relatório circunstanciado da Diretoria de Tecnologia da Informação, o prazo previsto no artigo 3º será prorrogado, de forma automática, mediante aviso divulgado pela Diretoria de Tecnologia da Informação no Portal do Tribunal.

Art. 5º A inconsistência, a ausência de remessa, o envio fora do prazo ou a retificação fraudulenta da informação ou documento poderá ensejar a aplicação das sanções previstas na Lei Complementar Estadual nº 102, de 17 de janeiro de 2008, bem como o registro do órgão ou entidade na Matriz de Risco do Tribunal.

Art. 6º O edital de licitação ou de chamamento público enviado por órgão ou entidade arrolado no art. 1º poderá ser disponibilizado no Portal do Tribunal.

Art. 7º Serão divulgados, no Portal do Tribunal, os nomes dos órgãos e entidades inadimplentes quanto ao envio de informação.

Parágrafo Único. Não obstante a obrigação de envio dos dados relativos ao Módulo Edital e Licitação do SICOM pelos órgãos e entidades estaduais, caberá à Secretaria de Planejamento e Gestão do Estado de Minas Gerais e à Companhia de Tecnologia da Informação do Estado de Minas Gerais (Prodemge) o envio da informação e do documento da base de dados integrada do Estado, inclusive Sistema Integrado de Administração de Materiais e Serviços do Estado de Minas Gerais (SIAD-MG) e Sistema Integrado de Administração Financeira de Minas Gerais (SIAFIMG) ou outro sistema que porventura os substituir.

Art. 8º O cumprimento das disposições desta Instrução Normativa não desobriga o órgão ou entidade de fornecer informação ou documento requisitado pelo Tribunal.

Art. 9º Compete à unidade de controle interno do órgão ou entidade previsto no art. 1º zelar pelo cumprimento das obrigações previstas nesta Instrução Normativa.

Parágrafo Único. O responsável pelo controle interno, ao tomar conhecimento de qualquer irregularidade, dela dará ciência ao Tribunal, sob pena de responsabilidade solidária, nos termos do parágrafo único do art. 81 da Constituição do Estado.

Art. 10. Os órgãos e entidades a que se refere o art. 1º manterão, em sua sede, em arquivo devidamente organizado, os documentos relativos a licitações, dispensas, inexigibilidades e contratações, na forma da legislação específica.

Art. 11. A remessa de informação ou documento relativo à execução de obra ou serviço de engenharia (Módulo Obras) permanece regulamentada pela Instrução Normativa nº 1, de 18 de dezembro de 2019.

Art. 12. Revogam-se as disposições em contrário.

Art. 13. Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação.

§ 1º Para o exercício financeiro de 2024, será exigida a remessa de informação e documento relativo a edital de licitação, a edital de chamamento público e a processo de dispensa e inexigibilidade de licitação pelo Módulo Edital e Licitação do SICOM, ficando mantida a remessa de informação e documento relativo a execução de processo licitatório pelo Módulo Acompanhamento Mensal do SICOM.

§ 2º Para o exercício financeiro de 2025 e seguintes, será exigida a remessa de todas as informações e documentos previstos no § 1º deste artigo pelo Módulo Edital de Licitação do SICOM.

§ 3º Enquanto permanecer vigente a Lei federal n. 8.666/1993, as regras referentes ao edital de licitação abrangem também a expedição da carta-convite, inclusive para fins de contagem dos prazos de que trata esta Instrução Normativa.

Plenário Governador Milton Campos, em 06 de dezembro de 2023.

Conselheiro Gilberto Pinto Diniz – Presidente

Conselheiro José Alves Viana – Relator